

**ACOGES RECURSO DE
REPOSICIÓN DE MINISTERIO
EVANGELISTICO CRISTO ES LA
RESPUESTA, D.L. Nº 2.695/79.**

Región Del Maule., 29 de Mayo de
2025

RES. EXENTA Nº: E-13293

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 3.274, de 1980, que establece la Ley Orgánica del Ministerio, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 386, de 1981; Ley Nº 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado y sus modificaciones; el Decreto Ley Nº 2.695, de 1979, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 541, de 1996 y sus modificaciones, los artículos 15 y 59 de la Ley Nº 19.880, que aprueba las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, la delegación de facultades efectuadas mediante las Resoluciones Exentas Nº1917, Nº 107 y Nº 108, todas de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales; Decreto Supremo Nº 30 de 21 de abril de 2022 nombramiento de SEREMI.

CONSIDERANDO:

1.- Que, MINISTERIO EVANGELISTICO CRISTO ES LA RESPUESTA , R.U.T. Nº 65.172.490-2, ha deducido Recurso de Reposición el día 15 de 03 de 2024, en contra de la Resolución Exenta Nº E-6978 de fecha 07 de marzo de 2024, de ésta Secretaría Regional Ministerial, mediante la cual se denegó su solicitud de regularización en Expediente Nº 192593, respecto del inmueble ubicado en AVDA. LOS PIRINEOS Nº 1337, comuna de Linares, provincia de Linares, región del Maule.

2.- Que, dicha Resolución Denegatoria le fue notificada mediante oficio ordinario Nº E -12645 de fecha 07 de 03 de 2024, en el cual se indicaba el plazo que tenía para deducir los recursos que señala la Ley.

Que, dentro de plazo legal, el recurrente presentó nuevos y mejores antecedentes que permiten desvirtuar los fundamentos del rechazo.

3.- Que, la Resolución Denegatoria, Resolución Exenta Nº E-6978 de fecha 07 de marzo del año 2024, se fundamentó en: a.- Que, la solicitante no acompaña al expediente ningún antecedente o medio probatorio para acreditar sus declaraciones relativas a la forma de adquirir la posesión, indicando en el formulario de solicitud que fue mediante compra de derechos y por otro lado, un tercero declara haber donado 636,6 m². Lo mismo, acerca de la temporalidad de ésta y a los actos posesorios ejercidos respecto de la propiedad, sólo acompaña una declaración de un supuesto cedente, don Juan Cancino Luna, quien refiere que el 17 de febrero de 1993 adquirió derechos en el inmueble objeto de este procedimiento y que le dona a la peticionaria, declaración que por sí sola no entregan ninguna prueba cierta de su contenido, vulnerando así lo dispuesto en los Arts. 1º, 2º, 4º del Decreto Ley 2695/79, en relación con el Art. 925º del Código Civil, y demás normas jurídicas aplicables al caso en concreto.b.- Por su parte, el certificado de Litigios, da cuenta que la inscripción conservatoria de fojas 648, Nº 881 del año 1953, se encuentra vigente respecto de María Carmen, Enriqueta Rosa, Herminio, todos Molina Grandón y doña Hirma Ester Grandon, por lo que se desconoce la relación de parentesco de Juan Cancino Luna, quien supuestamente le donó a la peticionaria. Así las cosas, como ya se dijo, no existe documento alguno que acredite el modo de adquirir y si cumple el plazo exigido por el Decreto Ley.

4.- Que, con fecha 15 de marzo del año 2024, y dentro de plazo legal, el solicitante "Ministerio Evangélico Cristo Es La Respuesta", Representada legalmente por don Juan Guillermo Cancino Luna, interpone Recurso

de Reposición y Recurso Jerárquico en subsidio, el solicitante presentó nuevos y mejores antecedentes que permiten desvirtuar los fundamentos del rechazo. Señalando que el inmueble se adquiere por cesión de derechos. - Que se acompaña cesión de derechos de fecha 17 de febrero de 1993.

5.- Que, a la luz de esta información y mediante una nueva lectura de los antecedentes acompañados en el expediente, es posible colegir que:

a) En virtud de los documentos acompañados en autos por el solicitante, se acredita que el recurrente tiene la posesión del inmueble por más de 5 años, se acompañan documentos que acreditan y reconocen la posesión del inmueble para regularizar.

b) Por lo anterior, el recurrente logra desvirtuar las razones del rechazo de su solicitud, con los antecedentes asociados al inmueble a regularizar, concuerdan en la información entregada, como lo señalado en el Decreto Ley 2.695/79.-

6.- Que, en razón de lo expuesto y en uso de las facultades que me han sido otorgadas.

RESUELVO:

1.- Acógrese recurso de reposición presentado por MINISTERIO EVANGELISTICO CRISTO ES LA RESPUESTA , el día 15 de 03 de 2024; y déjese sin efecto la Resolución Exenta N° E-6978 de fecha 07 de 03 de 2024.

2.- Continúase con la tramitación de la solicitud de regularización.

3.- Notifíquese al solicitante la presente resolución por carta certificada al domicilio que registra en estos antecedentes administrativos.

4.- Publíquese la presente resolución en el sitio electrónico del Gobierno Transparente del Ministerio de Bienes en la sección "actos y resoluciones", en la categoría "actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º, de la letra g), de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, teniendo presente el deber de confidencialidad acerca de los datos personales que la presente resolución pudiera contener, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, debiendo ser estos utilizados estrictamente dentro del marco de las funciones del servicio y respetarse las demás exigencias que para su tratamiento establece el ordenamiento jurídico.

Anótese, Notifíquese y Archívese.



Cesar Eduardo Concha Gatica
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES
NACIONALES REGIÓN DEL MAULE

DISTRIBUCIÓN:

Interesado
Expediente
Of. De Partes
CCG/ARS/CMG.

Documento firmado electrónicamente. Código Validador: beb78a3c-227c-4327-9343-73a33a40c6b0